

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 461/2530 นาย กิมจั้ว แซ่ ตัง
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทย - มิตซูบิ
ชิอินเวสต์मेंท์ จำกัด

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900, มาตรา 766

จำเลยออกตั๋ว สัญญาใช้เงินให้โจทก์ โจทก์สละหลังจำหน่ายตั๋ว สัญญาใช้เงินดังกล่าวให้แก่จำเลยไว้เพื่อประกันหนี้ค่าซื้อขายหุ้นที่ อ.และพ. สั่งให้จำเลยซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรากฏว่า อ.และพ.ยังเป็นหนี้ค่าซื้อขายหุ้นอยู่อีก โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกตั๋ว สัญญาใช้เงินคืนจากจำเลยหรือเรียกร้องให้จำเลยใช้เงินตามตั๋ว นั้น.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นผู้ทรงตั๋วสัญญาใช้เงิน จำนวนเงิน 1,170,000 บาท ซึ่งจำเลยเป็นผู้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวเมื่อถึงกำหนด โจทก์ได้ขอรับเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินนั้น จำเลยเพิกเฉย จึงขอให้ศาลบังคับจำเลยชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมทั้งดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้จำหน่ายสละหลังตั๋วสัญญาใช้เงินพิพาทและส่งมอบให้แก่จำเลย เพื่อเป็นประกันการชำระเงินตามบัญชีหลักทรัพย์ของนายอรรถ ดันธนะ ศิริวงศ์ และนางสาวพรรณิ อภิวงศ์ซึ่งบุคคลทั้งสองได้เปิดไว้กับจำเลย เนื่องจากบุคคล

ทั้งสองได้มอบให้จำเลยซื้อขายหลักทรัพย์แทน บุคคลทั้งสองเป็นหนี้ค่าหุ้นที่ส่งให้
จำเลยซื้อขายโดยเป็นหนี้จำเลยอยู่จำนวนมาก จำเลยจึงดำเนินการบังคับจำนำและ
หักกลบบนหนี้เอาจากตัวสัญญาใช้เงินพิพาทหมดสิ้นไปแล้ว ไม่มีเงินเหลือคืนให้
โจทก์อีก

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยแก่
โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...เมื่อข้อเท็จจริงฟังว่า จำเลยได้สลับหลังจำนำตัวสัญญาใช้
เงินฉบับพิพาทให้แก่จำเลยไว้ เพื่อประกันหนี้ค่าซื้อขายหุ้นที่นายอรรถและนางสาว
พรรณิส่งให้จำเลยซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และปรากฏว่านาย
อรรถและนางสาวพรรณิยังเป็นหนี้ค่าซื้อขายหุ้นอยู่อีกเช่นนี้ โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะ
เรียกตัวสัญญาใช้เงินคืนไปจากจำเลยหรือเรียกร้องให้จำเลยใช้เงินตามตัวสัญญาใช้
เงินนั้น..."

พิพากษายืน.

(เสวก จันทรผ่อง-สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ